



Marcelo Camargo - Agência Brasil

Receita Federal

Levantamento de depósito judicial exige retenção de IRRF por banco depositário, diz Receita

Publicado em 16/03/2026 às 14:42  2

Tempo de leitura: 4 minutos



Compartilhar matéria

A Receita Federal fixou entendimento de que a instituição financeira depositária é responsável pela retenção do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte, IRRF, nos casos de pagamento de rendimentos decorrentes de decisão judicial que tenham sido objeto de depósito judicial na Justiça Estadual ou Distrital. O posicionamento foi formalizado na Solução de Consulta Cosit nº 35, publicada em 16 de março de 2026, que estabelece que a retenção deve ocorrer no momento do levantamento do depósito pelo beneficiário, por ordem judicial.

A consulta foi apresentada por instituição financeira responsável pela administração de depósitos judiciais, que relatou receber ordens judiciais determinando a retenção e o recolhimento do IRRF, bem como a prestação de obrigações acessórias, como emissão de comprovante de rendimentos e envio de informações fiscais. Segundo a instituição, a retenção do imposto dependeria da identificação da natureza jurídica dos valores pagos em cumprimento da decisão judicial, o que exigiria análise do conteúdo do processo judicial. Diante dessa situação, questionou se haveria dispositivo legal que atribuísse expressamente essa responsabilidade à instituição depositária.

 **Clique aqui e entre no nosso canal de notícias do Whatsapp**

Ao analisar a matéria, a Coordenação-Geral de Tributação destacou que a incidência do imposto de renda sobre rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial encontra fundamento no art. 46 da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992, dispositivo que estabelece a retenção do imposto na fonte quando tais valores se tornarem disponíveis ao beneficiário. O entendimento também se baseia nos arts. 775 e 776 do Regulamento do Imposto sobre a Renda de 2018, aprovado pelo Decreto nº 9.580, de 22 de novembro de 2018, que disciplinam a retenção do imposto sobre rendimentos decorrentes de decisões judiciais e indicam o momento da disponibilização do rendimento para o contribuinte.

De acordo com a interpretação da Receita Federal, o fato gerador do imposto de renda nesses casos ocorre quando o beneficiário passa a ter disponibilidade econômica ou jurídica sobre os valores depositados, situação que se concretiza no momento do levantamento do depósito judicial autorizado pelo juízo. Esse entendimento está alinhado ao conceito de disponibilidade previsto no art. 43 do Código Tributário Nacional, Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, bem como ao parágrafo único do art. 45 do mesmo diploma, que trata da figura da fonte pagadora responsável pela retenção do tributo.

Embora o art. 776 do RIR/2018 estabeleça, em regra, que a retenção do imposto deve ser efetuada pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento dos rendimentos, a Receita Federal considerou que, nas situações em que o valor foi previamente depositado em juízo, a instituição financeira depositária assume a posição de responsável pela retenção no momento da liberação do crédito. Isso ocorre porque é a entidade que detém a posse dos recursos e executa a ordem judicial de pagamento, configurando-se como fonte pagadora para fins de retenção tributária.

A solução de consulta também menciona orientações constantes do Manual do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (Mafon) que já indicavam a responsabilidade da pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou da instituição financeira depositária do crédito na retenção do imposto referente a rendimentos decorrentes de decisões da Justiça Estadual ou do Distrito Federal. Além da retenção do tributo, a instituição financeira passa a ser responsável pelo cumprimento das obrigações acessórias atribuídas à fonte pagadora, incluindo a prestação de informações na Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais, EFD-Reinf, conforme a Instrução Normativa RFB nº 2.043, de 12 de agosto de 2021, e o fornecimento do comprovante de rendimentos previsto na Instrução Normativa

SRF nº 119, de 28 de dezembro de 2000, e na Instrução Normativa RFB nº 2.060, de 13 de dezembro de 2021.

No entendimento da Receita Federal, eventuais dúvidas sobre a natureza dos rendimentos pagos em cumprimento da decisão judicial devem ser esclarecidas pela própria instituição financeira junto ao juízo responsável pelo processo, de modo a permitir a correta aplicação das regras de retenção do imposto de renda na fonte previstas na legislação tributária federal.

Fonte: Rota da Jurisprudência – APET

Referência: Solução de Consulta Cosit nº 35-2026

Data da publicação da decisão: 16/03/2026

CLIQUE AQUI e faça o download da decisão

Tags:

depósitos judiciais

retenção

Solução de Consulta Cosit 35 2026

responsabilidade

depósito judicial

instituição financeira

Imposto de Renda

Decisão judicial

IRRF

CURSOS DA APET



1º Workshop APET de 2026 – Devedor Contumaz e a Lei Complementar nº 225/2026 (Somente Presencial) – 17/03/2026



Tributação do Agronegócio: Regime Atual e Reforma Tributária – 23/03/2026



Curso de Extensão – Wealth Planning – Família, Patrimônio e Tributação: Novo Cenário Normativo – Turma 5 – 13/04/2026



Curso de Extensão
Contencioso
Administrativo e Judicial
pós reforma tributária
(IBS e CBS) –
28/04/2026

Direito aduaneiro e
tributação do comércio
exterior na reforma
tributária – (IBS, CBS,
Imposto Seletivo e os
novos desafios da
importação e
exportação) –
08/05/2026

Curso de Extensão: IRPF
na Prática – Como
declarar o Imposto de
Renda Pessoa Física –
08/04/2026

MP EDITORA: LANÇAMENTOS



Notícias Relacionadas

Receita Federal

67

Debêntures de infraestrutura: Receita confirma que índice de preços integra conceito de “juros” para benefício fiscal

23 de outubro de 2025

Receita Federal

59

Software por encomenda contratado fora do país atrai IRRF, CIDE, PIS e Cofins

22 de setembro de 2025

Receita Federal

120

Receita Federal determina IRRF sobre valores pagos a ex-sócio de sociedade de advogados

3 de dezembro de 2025

Navegação

Decisões

Judiciais

STF

STJ

Decisões

Administrativas

CARF

Receita

Federal

TIT-SP

Outras seções

Coluna do Rota

Comentário

Editorial

Reforma

Tributária

Rota da

Contabilidade

Institucional

Quem Somos

Princípios

Editoriais

Política de

Privacidade

Termos e

Condições de

Uso

Contato

rota@apet.org.br

(11) 3105-6191